

## Formato tipo

### Manifestación de incompetencia



Área responsable: Dirección Ejecutiva de Administración (DEA)

Áreas que participaron en la formulación de la respuesta:  
Dirección de Personal y/o Dirección de Recursos Financieros

Folio Plataforma Nacional de Transparencia: 33 **314** 23 000345  
Folio interno: UT/23/00225

Oficio: **INE/DEA/0250/2023**

Lugar y Fecha: Ciudad de México, a 27 de agosto de 2023.

Me refiero a la solicitud de información UT/23/00225, mediante la cual manifestaron:

#### Información solicitada:

“*Sueldo de los Comisionados del INAI y la copia de sus nóminas del 2018*” (Sic)

Al respecto haga saber a la persona solicitante, lo siguiente:

#### Análisis de la respuesta:

#### Punto 1. Sueldo de los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

| Información solicitada                     | Periodo         | Propuesta del área                    |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <i>Sueldo de los Comisionados del INAI</i> | <i>Año 2018</i> | <i>Manifestación de incompetencia</i> |

#### Punto 2. Copia de las nóminas Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

| Información solicitada                                   | Periodo         | Propuesta del área                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <i>Copia de las nóminas de los Comisionados del INAI</i> | <i>Año 2018</i> | <i>Manifestación de incompetencia</i> |

#### Justificación de la incompetencia

La Dirección Ejecutiva de Administración no es competente para atender la presente solicitud, toda vez que de la revisión a los artículos 59 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y 50 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (RIINE), no se localizó atribución alguna para contar con la información solicitada. Lo anterior, cobra sustento con el **Criterio SO/013/2017**<sup>1</sup> emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

#### **Orientación**

Se orienta a la persona solicitante para que presente su solicitud al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) quien podría tener la información solicitada, esto, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a través de la siguiente liga electrónica:

[www.plataformadetransparencia.org.mx](http://www.plataformadetransparencia.org.mx)

**Modalidad solicitada:** Copia certificada y no es factible entregar la información en dicha modalidad, debido a que **no es competencia del Instituto Nacional Electoral, sin embargo, el presente oficio de respuesta se pone a disposición previo pago.**

| Modalidades de entrega de información              | Disponible | Cuantificación | Costo                                       |
|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------|
| Copia certificada del presente oficio de respuesta | Sí         | 3 fojas        | \$75.00 (Setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) |

**La información tendrá costo:** No, debido a la incompetencia invocada y porque el presente oficio de respuesta se pondrá a disposición mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y no excede su capacidad correspondiente a 20 megabytes.

#### **Fundamentación:**

- Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado A, fracción I.
- Artículo 4, 18, 19 y 20 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Artículo 59 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
- Artículo 12 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Artículo 50 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
- Artículo 2, numeral 1, inciso LII, 28, numeral 10 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

#### **Atentamente**

**Nombre y cargo de quien emite la respuesta**

---

<sup>1</sup> Criterio SO/013/2017. Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara.

Oficio de respuesta de la Dirección Jurídica  
Folio UT/23/02262

Manifestación de incompetencia



DIRECCION JURIDICA

Área que participó en la formulación de la respuesta: Dirección  
de Normatividad y Consulta

Folio Plataforma Nacional de Transparencia: 330031423002399

Folio interno: UT/23/02262

Asunto: Respuesta a solicitud de acceso a la información

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2023

LIC. IVETTE ALQUICIRA FONTES,  
DIRECTORA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
P R E S E N T E.

Me refiero al folio **UT/23/02262** turnado a la Dirección Jurídica, mediante el sistema INFOMEX-INE, en el cual se realiza la siguiente:

Solicitud

*Buenos días, por este medio solicito la siguiente información: La propuesta original de la reforma político-electoral de 1996 aprobada por el Congreso General y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Agosto de 1996. Particularmente busco la exposición de motivos y no tanto los resolutivos (las reformas a la constitución) debido a que necesito la justificación (si la hay) de la existencia de las y los senadores plurinominales, información que considero estará en la argumentación de la iniciativa de reforma constitucional original. Saludos.*

*La propuesta original aprobada de la reforma de 1996, no los artículos que reforma, sino la propuesta completa con la exposición de motivos. (sic).*

Respuesta

| Información requerida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sentido              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| La <b>propuesta original de la reforma político-electoral de 1996</b> aprobada por el Congreso General y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Agosto de 1996. Particularmente busco la exposición de motivos y no tanto los resolutivos (las reformas a la constitución) debido a que necesito la justificación (si la hay) de la existencia de las y los | <b>Incompetencia</b> |

|                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| senadores plurinominales, información que considero estará en la argumentación de la iniciativa de reforma constitucional original. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| La propuesta original aprobada de la reforma de 1996, no los artículos que reforma, sino la propuesta completa con la exposición de motivos. (sic) |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### **Explicación de la respuesta.**

De las atribuciones conferidas a esta Unidad Técnica por mandato reglamentario, no se advierte obligación normativa para generar o documentar información relacionada con los requerimientos formulados por la persona solicitante, esto es *...propuesta original de la reforma político-electoral de 1996 aprobada por el Congreso General y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Agosto de 1996. ...la exposición de motivos y no tanto los resolutivos (las reformas a la constitución) debido a que necesito la justificación (si la hay) de la existencia de las y los senadores plurinominales, información que considero estará en la argumentación de la iniciativa de reforma constitucional original.*

El artículo 67 del Reglamento Interior establece las atribuciones de esta Unidad Técnica, a saber:

1. La Dirección Jurídica estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y tendrá las atribuciones siguientes:
    - a) Auxiliar a la Secretaría Ejecutiva en la sustanciación de los procedimientos para el ejercicio de las atribuciones especiales que ésta deberá instaurar en los casos que establece el Título Quinto, Libro Tercero de la Ley Electoral y el Reglamento de Elecciones;
    - b) Brindar servicios de asesoría jurídica en general y electoral en particular a todos los órganos e instancias del Instituto, incluyendo aquella necesaria para la atención de los escritos que cualquier ciudadano formule en ejercicio del derecho de petición;
    - c) Colaborar con el Secretario Ejecutivo en los asuntos derivados de la regulación del Estatuto;
    - d) Atender las consultas sobre la aplicación de la Ley Electoral, del Estatuto y demás dispositivos normativos del Instituto que le sean formulados.
- La respuesta que se otorgue, de la cual se enviará copia a los integrantes del Consejo General, no comprometerá en modo alguno la postura institucional, ni tendrá carácter vinculante;
- e) Elaborar y/o revisar, en el ámbito de su competencia, y conforme a los Lineamientos de mejora regulatoria, los proyectos de acuerdos, instrumentos normativos y demás dispositivos que les sean requeridos por los órganos del Instituto para el funcionamiento y cumplimiento de las atribuciones que tiene conferidas;
  - f) Fungir como responsable de la implementación de la mejora normativa en el Instituto, así como enlace para la atención de los temas que resulten aplicables respecto de la Ley General de Mejora Regulatoria;
  - g) Sistematizar la emisión y adecuación de la normatividad en términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto;
  - h) Brindar servicios legales a los órganos centrales, locales y distritales del Instituto, así como de orientación a los partidos políticos, candidatos independientes, agrupaciones políticas y a la ciudadanía, en el ámbito de sus atribuciones;
  - i) Participar en calidad de asesor en los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, Central de Obra Pública y de Bienes Muebles, y realizar las actividades administrativas conducentes con la Dirección Ejecutiva de Administración;
  - j) Tener acceso, en términos de los lineamientos que para tal efecto apruebe el Consejo General, al Sistema Integral de Información del Registro Federal Electoral, en coordinación con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores;
  - k) Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en el trámite y sustanciación de los medios de impugnación que sean de su competencia; así como para auxiliarlo en la realización y presentación al Tribunal Electoral, de los documentos relativos a la publicación, trámite y desahogo de requerimientos;
  - l) Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la formulación de los proyectos de Resolución de los Recursos de Revisión que se presenten en Proceso el Electoral en contra de las Resoluciones que emitan los Consejos Locales, para su presentación ante el Consejo;
  - m) Ejercer la figura de representante legal para la defensa de los intereses del Instituto, en todo tipo de procedimientos administrativos y jurisdiccionales del orden federal y local, en que el Instituto sea

parte o tenga injerencia, así como para el desempeño de sus funciones; de manera excepcional por ausencia, los respectivos titulares de las Direcciones de Área de la Unidad Técnica ejercerán dicha facultad, en asuntos que requieran urgente atención o desahogo;

n) Brindar servicios de asistencia y orientación en materia jurídico-laboral a los órganos centrales, locales y distritales del Instituto, y de ser necesario, a los organismos públicos locales electorales, en asuntos en los que pueda comprometerse el interés institucional;

o) Colaborar con la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional en la revisión del anteproyecto de Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional o de sus modificaciones;

p) Opinar en asuntos relacionados con procedimientos del Servicio Profesional Electoral Nacional que involucren al personal de los Organismos Públicos Locales, a fin de preservar o dar certeza a los intereses del Instituto;

q) Atender las consultas sobre cuestiones jurídicas surgidas de la relación entre el Instituto y los Organismos Públicos Locales, en términos de lo previsto en el Reglamento de Elecciones;

r) Auxiliar al Secretario Ejecutivo en la sustanciación de los recursos de inconformidad que deban ser resueltos por la Junta General Ejecutiva, en términos del Estatuto; así como en la tramitación de los que se interpongan contra los actos o resoluciones de ésta;

s) Llevar a cabo las notificaciones personales derivadas de las Resoluciones que se dicten en los procedimientos laborales disciplinarios en contra del personal del Instituto, así como de las resoluciones dictadas en los recursos de inconformidad que se interpongan en contra de las emitidas en dichos procedimientos disciplinarios.

Si fuere necesario, se podrá solicitar el apoyo de los órganos desconcentrados del Instituto y de los Organismos Públicos Locales para llevar a cabo las citadas notificaciones;

t) Elaborar los dictámenes para el nombramiento de los Directores Ejecutivos y titulares de Unidades Técnicas del Instituto;

u) Revisar, y en su caso validar, los proyectos de los convenios que en materia electoral celebre el Instituto por conducto del Consejero Presidente y/o el Secretario Ejecutivo;

v) Implantar los mecanismos de coordinación con las dependencias, entidades o instancias con las que por necesidades del servicio y sus programas específicos, obliguen a relacionarse, previo Acuerdo del Secretario Ejecutivo;

w) Administrar el funcionamiento y operación del sistema informático donde se aloje la normativa del Instituto;

x) Administrar y dar seguimiento a la información relacionada con los remanentes de los gastos de campaña de los partidos políticos, así como a las sanciones impuestas por el Instituto y autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local, y llevar en su caso a cabo los trámites administrativos ante el Servicio de Administración Tributaria para su ejecución en términos de la normatividad aplicable.

y) Auxiliar al Secretario Ejecutivo en el estudio y resolución de los procedimientos laborales disciplinarios iniciados en contra del personal del Instituto;

z) Desarrollar todas las funciones implícitas en el puesto;

aa) Acordar con el Secretario Ejecutivo del Instituto los asuntos de su competencia;

bb) Sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado, que se promuevan contra el Instituto, y

cc) Recibir las denuncias o quejas que se presenten en contra del personal del Instituto, así como de las consejerías locales y distritales;

dd) Brindar la atención y orientación al personal del Instituto respecto de asuntos vinculados con posibles conductas de hostigamiento y/o acoso sexual o laboral;

ee) Llevar a cabo la investigación respecto de las denuncias o quejas que se presenten en contra del personal del Instituto, así como de las consejerías locales y distritales en los términos precisados para cada una de ellas;

ff) Sustanciar el procedimiento laboral sancionador y proponer al titular de la Secretaría Ejecutiva el proyecto de resolución respectivo, y

gg) Las demás que le confiera el presente Reglamento y otras disposiciones aplicables

Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede ser adicionada o reformada, para lo cual se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos<sup>2</sup>.

En ese sentido, se advierte que la información requerida compete a sujetos obligados distintos a este Instituto, en términos de lo dispuesto por el artículo el artículo 1º de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

---

<sup>2</sup> Consultable en: <https://www.diputados.gob.mx/LevesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

En consecuencia, se estima que resulta aplicable el **criterio vigente con clave de control SO/013/2017**, titulado incompetencia<sup>3</sup> aprobado por el INAI y se **sugiere a la persona solicitante dirigir su requerimiento a las Cámaras de Diputados<sup>4</sup> y Senadores<sup>5</sup> que integran el Congreso de la Unión.**

#### **Modalidad elegida**

Plataforma Nacional de Transparencia, la presente respuesta es susceptible de enviarse por el medio elegido sin costo, sin embargo, dado que se declara la incompetencia para contar con la información solicitada, no es materialmente posible poner a disposición de la persona solicitante información alguna.

#### **Fundamento**

La presente respuesta se brinda en términos de lo señalado en los artículos 6, Apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución; 20 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LGTAIP; 67, párrafo 1, del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, Reglamento Interior; 28, numeral 10, y 29, párrafo 3, fracción VII, del Reglamento del Instituto en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

**Lic. Doris Estefany Vázquez Romero**

**Enlace Suplente de Transparencia de la Dirección Jurídica**

|           |                                |  |
|-----------|--------------------------------|--|
| Autorizó: | Lic. José Alonso Pérez Jiménez |  |
| Revisó:   | Lic. Aurora Fernández Urieta   |  |
| Elaboró:  | Verónica Fuentes Almeida       |  |

---

<sup>3</sup> **Criterio SO/013/2017 Incompetencia:** La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara.

<sup>4</sup> Consultable en: <https://web.diputados.gob.mx/inicio> y <http://cronica.diputados.gob.mx/Iniciativas/56/149.html>

<sup>5</sup> Consultable en: <https://www.senado.gob.mx/65/>

